

1000950-29.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Patricia Naha

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... do imóvel. A três, porquanto eventual furto, sequer comprovado, não pode ser imputado aos réus que não concorreram para a prática do eventual crime, nem são responsáveis por fato de terceiro, nem por vigiar/cuidar da segurança do imóvel vendido.

Por outro lado, procedente em parte o pedido de reparação por danos morais.

Comprovado o abalo moral do autor considerando que adquiriu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000950-29.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000950-29.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Edio da Silva Pereira

Requerido:

Ariovaldo de Souza e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA NAHA

Vistos.

EDIO DA SILVA PEREIRA ajuizou ação em face de ARIOVALDO DE SOUZA e DINA MARIA TERNEIRO DE SOUZA, com pedido liminar de demolição de imóvel com reconstrução total, confirmando-se ao final com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$ 6.117,10) e morais (vinte salários-mínimos à época do pagamento).

Alegou que os réus lhe venderam um imóvel situado na Avenida José Cesário Pereira Filho nº ***1, Vila Atlântica, em Mongaguá, através do programa "Minha casa, minha vida", mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Afirmou que há vícios construtivos que deixaram o imóvel em estado de desabamento desde o início da posse.

Sustentou que não consegue usufruir do imóvel, pois é impossível permanecer no local sem risco de morte. Após ter fechado a residência, teve seus móveis, janelas, portas, pia, entre outros bens furtados. Informou os fatos ao banco Caixa Econômica Federal e solicitou uma vistoria no imóvel, mas recusada a cobertura do seguro por

haver vícios construtivos. Alegou que os réus foram acionados para dar uma solução ao imóvel, mas faziam uma "operação tapa buraco", que acabou aumentando o problema, tendo o imóvel ficado pior. Afirmou que contratou um técnico e que após vistoria no imóvel, indicou a desocupação com a derrubada desde o alicerce. Informou que ajuizou ação em face da CEF foi julgada improcedente. Requereu tutela de urgência. Requereu a gratuidade de justiça.

Em emenda à inicial (fls. 33/34), os autores apresentaram cópia legível dos documentos que instruíram a inicial, bem como reiteraram o pedido liminar.

Deferida a gratuidade de justiça (fls. 31).

A tutela de urgência foi indeferida (fl. 53).

Em contestação (fls. 59/61), os réus alegaram a inépcia da petição inicial, já que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Alegaram a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que os documentos de fls. 18, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 são anteriores ao prazo trienal anterior ao ajuizamento, bem como que não se trata de recibo ou nota fiscal a comprovar o dano, nem estão em nome do autor. Impugnaram a existência e extensão do dano moral. Afirmou que a falta de manutenção do imóvel não pode ser atribuída aos réus, visto que o imóvel se encontrava abandonado há cerca de 5 anos. Afirmaram que por diversas vezes enviaram pedreiro ao imóvel, mas sempre era impedido de entrar no imóvel. Impugnaram o parecer técnico que instruiu a inicial, por não se referir à situação do imóvel ao tempo da posse, apurando apenas o estado de abandono do imóvel pelo autor.

Houve réplica (fls. 70/72).

Infrutífera a audiência de conciliação (fl. 96).

Em saneador (fls. 99/100), afastada a preliminar e a prescrição, tendo sido designada a produção de prova pericial.

Quesitos da parte autora (fls. 112/113) e dos réus (fls. 114/116).

Laudo pericial (fls. 123/217).

A parte autora concordou com o laudo pericial (fls. 223/224).

Impugnado o laudo pericial pela parte ré (fls. 225/227).

Esclarecimentos periciais (fls. 238/245).

O réu pugnou pela nova intimação para o perito responder os quesitos que entendeu prejudicados pelo réu não ter apresentado os documentos correlatos aos quesitos, bem como requereu a expedição de ofício à Prefeitura e CEF para encaminharem eventual habite-se, aprovação do projeto e planta de construção do imóvel e laudo de vistoria prévia do banco antes da concessão do financiamento.

Em decisão (fls. 253/254), indeferida a expedição de ofícios por se tratar de diligência ao alcance da parte, tendo sido encerrada a instrução processual e determinada a remessa de cópia do laudo ao Município para adoção das providências cabíveis, o que foi feito (Fls. 257).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os pedidos da ação são parcialmente procedentes.

Trata-se de ação com pedido liminar de demolição de imóvel com reconstrução total, confirmando-se ao final, bem como pretende o autor a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$ 6.117,10) e morais (vinte salários-mínimos à época do pagamento).

Comprovado que, em 25/06/2013, os réus venderam o imóvel ao autor pelo preço de R\$ 130.000,00, mediante pagamento de parte do preço por financiamento bancário, conforme certidão da matrícula (Fls. 42/44).

Conforme referida certidão, em fevereiro de 2013, os réus averbaram a construção do prédio residencial conforme alvará de habite-se de 10/09/2012 (Fls. 42).

Observe que em 2014 o autor solicitou cobertura do seguro atrelado ao contrato de financiamento com o banco Caixa Econômica Federal, alegando como sinistro o risco de desmoronamento, o que foi negado por se tratar de vício construtivo (Fls. 73/77).

O réu notificou o autor, alegando recusa de acesso ao imóvel pelo pedreiro contratado pelo réu em 2015 (Fls. 67), tendo o autor contranotificado o réu a informar que a questão já vem sendo discutida nos Autos nº 3382-61.2015.403.6141 da 1ª Vara Federal de São Vicente.

Conforme a perícia, constatou-se fissuras, trincas e rachaduras, em sua maioria em posição diagonal, nas paredes, piso e lajes da edificação, em maior magnitude na parte dos fundos do imóvel e com menor intensidade em direção à parte da frente. Concluiu o expert que resultam de recalque diferencial do alicerce/fundação (Fls. 202).

Além disso, constatou o expert o colapso do piso do corredor lateral, sala de estar e dormitório 02, em decorrência do afundamento de grandes proporções, bem como o afundamento (recalque) do piso de todo o corredor externo e área descoberta dos fundos (quintal), com fresta na junção da alvenaria com o piso, comprovando a movimentação e instabilidade das fundações.

Constatou o expert que a origem dos danos é endógena (vícios construtivos), pois "o recalque diferencial em questão apresenta características típicas de subdimensionamento das fundações, em especial das estacas, seja pela quantidade insuficiente, seja que por não atingiram a profundidade necessária (não foram devidamente apoiadas em solo resistente)." (Fls. 205).

Sobre a extensão dos danos, o perito concluiu que "aferido a ocorrência de recalque generalizado, que resultaram em deformações no piso e consequente formação de fissuras / trincas / rachaduras, muitas de grande porte, com abertura média de 10,00 cm, que atingem inclusive os elementos estruturais, sejam: lajes, vigas e pilares." (Fls. 207).

O perito informou que o abalo estrutural é de grande porte que não permite recuperação "constatado que da metade para os fundos do imóvel do Autor, a edificação sofreu abalos estruturais de grande porte, que não permitem recuperação, restando condenada toda a edificação, no caso, alerta o Jurisperito para o risco eminente de desmoronamento, sendo recomendada a interdição imediata do imóvel do Autor, e também do imóvel vizinho de nº 1.385 (cuja edificação vem conjugada ao imóvel do Autor)." (fls. 208).

Em esclarecimentos, o perito esclareceu que prejudicada a resposta aos quesitos do réu relacionados à planta e projeto de construção eventualmente aprovados pela Prefeitura, "habite-se" e vistoria realizada pela CEF, uma vez que o réu não os apresentou nos autos.

Assim, comprovado que o imóvel vendido pelos réus apresenta vício construtivo referente à fundação/alicerces, cuja quantidade de estacas empregadas foi insuficiente, bem como não foram devidamente apoiadas em solo resistente, pois foram fincadas sem atingir a profundidade necessária, de modo que não é possível a recuperação da estrutura, sendo de rigor a condenação dos réus a promover, às suas expensas, a demolição de toda a construção, com a remoção do entulho, bem como a reconstrução da edificação nos mesmos moldes, com ressalva do uso de estacas em quantidade necessária e fincadas em profundidade adequada até atingir solo resistente na forma indicada pelo perito, com acompanhamento da obra por engenheiro civil com respectiva emissão de ART.

Fixo o prazo para o início da obra em 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, limitada a 30 dias, bem como o prazo de conclusão da obra (demolição e reconstrução total do imóvel) em 180 dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Por outro lado, quanto à indenização por dano material, observo que o autor apresentou orçamentos de material de construção (Fls. 18, 45/52), mas não comprovou o efetivo pagamento com recibos ou nota fiscal correlata, bem como que os pedidos/orçamentos ora estão sem nome do destinatário, ou em nome de terceiro, pois nenhum está em nome do autor.

Assim, improcedente o pedido de indenização do valor despendido com material de construção.

No mesmo sentido, improcedente o pedido de condenação do réu a ressarcir o jogo de quarto, cozinha e sala e equipamentos elétricos que teriam sido furtados. A uma, porquanto não há prova da existência de tais bens, nem individualização do que se trata tais jogos ou equipamentos. A duas, porquanto o próprio autor informou que tomou posse do imóvel e o desocupou ante o risco de desabamento, de modo que se presume que retirou seus pertences do imóvel. A três, porquanto eventual furto, sequer comprovado, não pode ser imputado aos réus que não concorreram para a

prática do eventual crime, nem são responsáveis por fato de terceiro, nem por vigiar/cuidar da segurança do imóvel vendido.

Por outro lado, procedente em parte o pedido de reparação por danos morais. Comprovado o abalo moral do autor considerando que adquiriu casa própria sonhada através do programa "Minha Casa, Minha Vida" que era recém-construída, conforme averbação de construção promovida pelos réus em fevereiro de 2013 na matrícula do imóvel (Fls. 42), todavia, em poucos meses descobriu vícios construtivos ocultos quando da aquisição.

Tais vícios construtivos são de tão elevada monta que sequer podem ser reparados, pois envolvem as fundações da construção e geram risco de desabamento conforme o laudo pericial e, portanto, risco de morte. O perito até informou que também há risco de desabamento no imóvel vizinho (sobrados geminados).

Assim, presente o abalo a direito da personalidade do autor que se viu privado do sonho da casa própria, correu risco de morte com o risco de desabamento do imóvel com vício nos alicerces/ fundação e percorreu verdadeira saga para buscar sanar os vícios construtivos do imóvel.

Contudo, o montante pretendido é excessivo e desproporcional ao dano causado, de modo que tenho por suficiente fixar a reparação por danos morais em R\$ 15.000,00.

Não obstante o arbitramento do quantum de reparação por danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial, não há falar em sucumbência recíproca, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela aplicação da Súmula 326, mesmo após a exigência de determinação do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. Não ocorre sucumbência recíproca na hipótese em que a condenação é fixada em montante inferior ao postulado na inicial, segundo o que dispõe a Súmula 326 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ, REsp 1791371/RS, 2ª Turma, Min. Rel. Herman Benjamin, j. 09/05/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se, na espécie, de responsabilidade contratual, é certo que incide desde a citação da ré. De outra banda, sendo a indenização arbitrada por dano moral, a atualização monetária deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do E. STJ.

No mais, havendo mais de um causador do dano como se sucede no presente caso, todos respondem de forma solidária, nos moldes do artigo 942, do Código Civil, de modo que os corréus são devedores solidários para o pagamento da indenização.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação ajuizada por EDIO DA SILVA PEREIRA ação em face de ARIIVALDO DE SOUZA e DINA MARIA TERNEIRO DE SOUZA, o que faço para:

A) condenar os corréus em obrigação de fazer consistente em promover a demolição de toda a construção no imóvel em tela, com a consequente remoção do entulho, e promover sua reconstrução total (com fornecimento de material e mão de obra), às suas expensas, observando-se as normas técnicas, em especial, quanto à instalação dos alicerces e fundações da edificação conforme apontado no laudo pericial, devendo a obra ser acompanhada por engenheiro civil com regular emissão de ART;

B) Fixo o prazo de 30 dias para o início da obra, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 limitada a 30 dias, bem como o prazo total para conclusão da obra (demolição e reconstrução da edificação) em 180 dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, limitada a 30 dias;

C) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R\$ 15.000,00 a título de reparação por danos morais, atualizado pelo índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Pela sucumbência, os réus arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Publique-se e intime-se.

Mongaguá, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA